

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5964/2537

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
ร้อยตำรวจเอก สำราญ แจ่ม สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147, มาตรา 352

เงินที่จำเลยยกยอกเอาไปใช้ส่วนตัวเป็นเงินค่าบำรุงที่เจ้าภาพงานศพมาใช้
ฉาบปนสถานกรมตำรวจมอบให้แก่จำเลยเพื่อเก็บส่งเป็นเงินสวัสดิการต่อกรมตำรวจ
มิใช่เงินของทางราชการ หรือของรัฐบาลที่จำเลยผู้เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ
จัดการ หรือรักษา จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 คง
มีความผิดฐานยกยอกตามมาตรา 352

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157,
91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
147 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดรวม 33 กรรม จำคุกกระทงละ 5 ปี ลงโทษ
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดรวมจำคุก 165 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นพนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตาม

มาตรา 78 เหลือโทษจำคุก 110 ปีแต่คงให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91(3) จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าพนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบบัญชีการเงินฌาปนสถานกรมตำรวจ วัดตริทศเทพ พบว่าระหว่างวันที่ 8
มกราคม 2520 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2524 เงินฌาปนสถานและสุสานที่วัดตริทศเทพ
ขาดบัญชีไปเป็นเงิน 7,810 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลย เป็นค่าบำรุง
สุสาน 15 ราย รายละ 350 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท ค่าบริการไฟฟ้าฉายภาพยนตร์
1 ราย เป็นเงิน 350 บาท ค่าทำบุญเลี้ยงพระ 17 ราย รายละ 30 บาท เป็นเงิน 510
บาท รวมเป็นเงิน 6,110 บาท และอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยสืบตำรวจบุญชู เอี่ยม
ระเบียบ 1,700 บาท ตามเอกสารหมาย จ.21 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้รับ
เงินตามฟ้องไว้และไม่ได้นำส่งกรมตำรวจจริงหรือไม่ โจทก์มีนางมยุรี แก้วประเสริฐ
กับนางสาวบุปผา รุ่งศรีทอง พนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นพยานว่า เมื่อตรวจ
บัญชีของงานฌาปนสถาน กรมตำรวจ วัดตริทศเทพ พบว่าเงินขาดบัญชี 7,810 บาท
อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้างานฌาปนสถานดังกล่าว จึงได้เรียก
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีนางสาวสมนึก เกื่อนทับ นางสาวจ่านง โสมาพงศ์ นายดาบ
ตำรวจบุญชู เอี่ยมระเบียบ จำเลยตำรวจ (ยศขณะนั้น) ศุภชัย สายรัดเงิน มาสอบถามได้
ความว่า เมื่อรับเงินค่าบำรุงสุสาน ค่าไฟฟ้า ค่าทำบุญเลี้ยงพระจากผู้มาใช้บริการงาน
ฌาปนสถานและจะบันทึกไว้แล้วนำไปมอบให้จำเลยเซ็นชื่อรับไว้มีที่รับไว้บางราย
มอบให้จำเลยวันเดียวกันก็ไม่ได้ให้ลงชื่อรับและได้มอบเงินให้จำเลยหมดแล้ว มี
เพียงรายเดียวคือรายศพนายชัยรัตน์ บุญประดิษฐ์ ที่จำเลยรับเงินไว้เองแล้วไม่ได้ลง
บัญชีตามบันทึกสอบถามปากคำเอกสารหมาย จ.8 จ.28 จ.29 และ จ.30 ตามลำดับ
นางสาวสมนึกกับร้อยตำรวจเอกศุภชัยมาเป็นพยานโจทก์ว่าได้ส่งมอบเงินค่าบำรุง
สุสานให้จำเลยหมดแล้วทั้งนางสาวบุปผา รุ่งศรีทอง พยานโจทก์อีกปากหนึ่งยัง
ยืนยันด้วยว่าเมื่อเรียกจำเลยมาสอบถามจำเลยก็รับว่า ได้รับเงินดังกล่าวไว้จากเจ้า

หน้าที่จริงและได้นำเงินดังกล่าวไปรวมกับเงินส่วนตัวแล้วนำไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว ตามบันทึกถ้อยคำเอกสารหมายเลข 31 พยานโจทก์ต่างให้การและมาเบิกความสอดคล้องต้องกันสมเหตุผล ทั้งไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ย่อมจะไม่มีเหตุที่จะระแวงสงสัยว่าจะมาแก้งกล่าวหาปรักปรำให้ร้ายจำเลย ทั้งจำเลยก็ให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อนางสาวบุปผาไว้โดยละเอียด ที่จำเลยอ้างว่าสืบสนนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะนางสาวบุปผาได้สรุปทำบัญชีเงินขาดบัญชีไว้แต่เดือนกันยายน 2528 เพิ่งมาสอบปากคำจำเลยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 เป็นเวลาที่จำเลยควรทราบล่วงหน้าก่อนให้ถ้อยคำถึง 4 เดือนเศษ ย่อมมีเวลาจิตตระเตรียมที่จะให้ถ้อยคำไว้ดังนั้นถ้อยคำของจำเลยที่ให้ไว้ตามเอกสารหมายเลข 31 จึงไม่ใช่ถ้อยคำที่สืบสนแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพลตำรวจตรีโกวิท ภูพานิชผู้บังคับการกองสวัสดิการเรียกเงินจำนวนที่ขาดบัญชีจากจำเลยจำเลยก็นำเงินไปชำระให้กรมตำรวจแต่โดยดี ตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ถ้าจำเลยไม่ได้รับเงินไว้จริงก็ไม่มีเหตุที่จะต้องนำเงินไปชำระให้ตามที่ทวงมา ที่จำเลยฎีกาว่า ถ้อยคำของนางสาวสมนึกไม่น่าเชื่อถือเป็นการโยนความผิดให้พ้นตัวและถ้อยคำของร้อยตำรวจเอกศุภชัยเป็นการเบิกความกลับไปกลับมานั้น นางสาวสมนึกเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลย คงไม่กล้าที่จะเบิกความปรักปรำจำเลยโดยไม่เป็นความจริง ส่วนถ้อยคำของร้อยตำรวจเอกศุภชัยก็ไม่ปรากฏว่าเบิกความกลับไปกลับมาทำให้ไม่น่าเชื่อถือแต่อย่างใด เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาฟังได้ว่าจำเลยรับเงินดังกล่าวไว้และไม่ได้นำส่งกรมตำรวจจริง

ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ข้อที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยเบียดบังทรัพย์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 นั้น ข้อเท็จจริงได้ความจากพันตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสันต์สกุล และนางมยุรีว่าเงินรายได้ฌาปนสถานที่ยอดจำเลยไม่ได้ส่งกรมตำรวจตามที่โจทก์กล่าวหาทั้งหมดนี้เป็นเงินนอกงบประมาณไม่ใช่เงินรายได้ของแผ่นดิน แต่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 นั้นทรัพย์ที่เจ้าพนักงานเบียดบังเอา

ไว้เป็นของตนหรือของผู้อื่นต้องเป็นทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาแต่ในคดีนี้เงินที่จำเลยยกยกออกไปใช้ส่วนตัวเป็นเงินค่าบำรุงที่เจ้าพนักงานศพมาใช้ฉวยไปสถานมอบให้แก่จำเลยเพื่อเก็บส่งเป็นเงินสวัสดิการต่อกรมตำรวจเท่านั้นหาใช้เงินของทางราชการหรือของรัฐบาลที่จำเลยผู้เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษา แต่อย่างใดไม่ พังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ไม่ได้ แต่ศาลฎีกามีความเห็นต่อไปว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 แต่ความผิดอธิบดีกรมตำรวจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมตำรวจรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2528 ตามเอกสารหมายเลข 1.1 แต่พันตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสันต์สกุลเพิ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับการกองสวัสดิการกรมตำรวจ ให้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530 ตามเอกสารหมายเลข 1.1 การร้องทุกข์ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่วินิจฉัยจึงเกิน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว คดีจึงขาดอายุความ แม้จำเลยไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ ศาลฎีกาก็ยกขึ้นพิจารณาได้เองที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ